Semana 01: Conhecimentos Específicos — Estado, Governo, Administração Pública e os Princípios Fundamentais

Cargo: Oficial Administrativo
Nível de Escolaridade: Ensino Médio
Foco: Didática Passo a Passo, Compreensão Institucional da Prefeitura, Narrativa da Rotina Pública, Casos Práticos e Questões Reais de Concursos

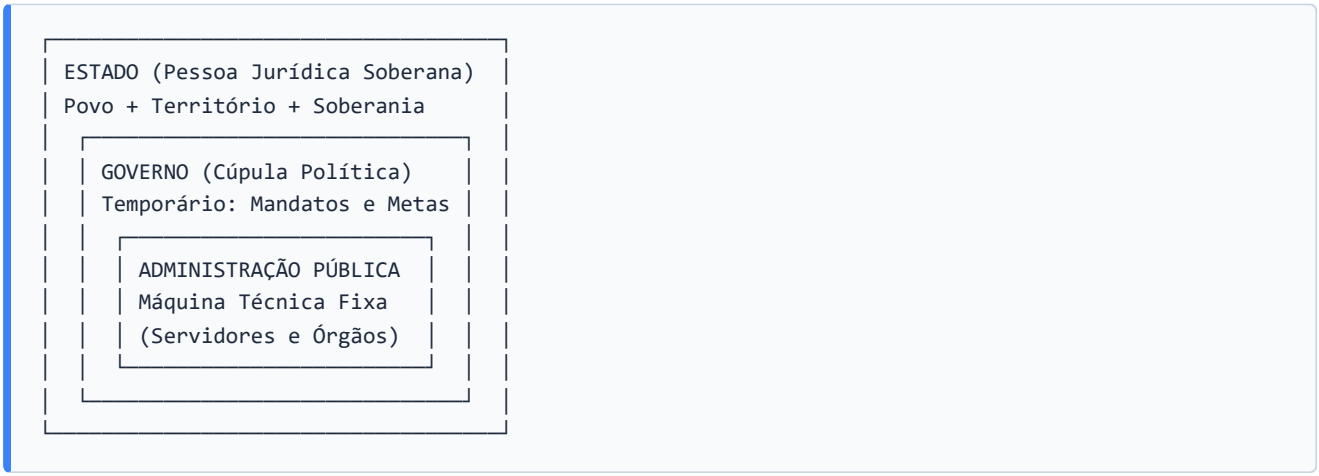
---

Sumário da Aula

1. Eixo 1: A Tríade Fundamental — O que é Estado, Governo e Administração Pública? - Por que a sociedade criou o Estado? (O Pacto Social e o Bem Comum) - Estado: Conceito, Soberania e os 3 Elementos Constitutivos (Povo, Território e Poder Soberano) - Governo: A Cúpula Política Temporária (Diretrizes e Políticas Públicas) - Administração Pública: O Motor Permanente que Faz a Cidade Funcionar - Os Dois Sentidos da Administração Pública (Subjetivo/Formal vs. Objetivo/Material) - Tabela Comparativa: Estado vs. Governo vs. Administração - Síntese Feynman (A Tríade Fundamental)
2. Eixo 2: O Regime Jurídico-Administrativo e as Duas Pedras de Toque - O que é o Regime Jurídico-Administrativo? - Pedra de Toque 1: A Supremacia do Interesse Público sobre o Privado (As Prerrogativas) - Pedra de Toque 2: A Indisponibilidade do Interesse Público (As Sujeições e Limites) - O Equilíbrio da Balança: Por que o Servidor não é Dono da Coisa Pública? - Tabela Comparativa: Prerrogativas vs. Sujeições - Síntese Feynman (Regime Jurídico)
3. Eixo 3: Os Princípios Constitucionais Expressos (O LIMPE Desmistificado) - O Artigo 37, *caput*, da Constituição Federal de 1988 - **L — Legalidade:** A Legalidade Pública ("só faz o que a lei manda") vs. A Legalidade Privada ("faz tudo o que a lei não proíbe") - **I — Impessoalidade:** A Dupla Face (Finalidade Pública e Proibição Absoluta de Autopromoção) - **M — Moralidade:** A Ética além da Lei Fria (Probidade, Boa-Fé e Lealdade Institucional) - **P — Publicidade:** A Transparência como Regra Geral e o Sigilo como Exceção Rigorosa - **E — Eficiência:** O Princípio Mais Novo (EC nº 19/1998) — Relação Custo-Benefício, Celeridade e Presteza - Quadro Comparativo: Certo vs. Pegadinha Clássica de Banca sobre o LIMPE - Síntese Feynman (Princípios Expressos)
4. Eixo 4: Princípios Implícitos Essenciais e o Conceito de Serviço Público - Os Princípios Implícitos Mais Cobrados: Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF), Continuidade, Razoabilidade/Proporcionalidade e Motivação - O que é Serviço Público no Brasil? - O "Serviço Adequado" da Lei Federal nº 8.987/1995 (Os 8 Requisitos de Ouro) - Formas de Prestação: Centralizada, Descentralizada, Concessão e Permissão - Síntese Feynman (Princípios Implícitos e Serviço Público)
5. Laboratório de Casos Práticos da Rotina Administrativa - Caso 1: O Prefeito que colocou sua foto nas viaturas municipais - Caso 2: A certidão negada por "falta de previsão expressa" - Caso 3: O contrato cancelado pela própria Prefeitura sem ir à Justiça (Autotutela) - Caso 4: A suspensão do fornecimento de água por inadimplência vs. Continuidade
6. Bateria de 10 Questões Reais Comentadas (Acervo Oficial de Concursos) - Gabarito Comentado Passo a Passo (Alternativa por Alternativa)
7. Checklist de Fixação Ativa no Caderno

EIXO 1: A Tríade Fundamental — O que é Estado, Governo e Administração Pública?

Para quem vai prestar concurso para **Oficial Administrativo**, compreender a diferença entre Estado, Governo e Administração Pública é o primeiro degrau obrigatório.
Na vida comum, as pessoas dizem: "*o governo aumentou o IPTU*", "*o Estado não cuida da saúde*", "*a prefeitura demorou para protocolar meu pedido*", tratando tudo como sinônimo. Para a sua banca de concurso, são três conceitos jurídicos completamente distintos e complementares.



1. Estado: A Estrutura Jurídica Soberana

- **O Porquê:** Sem regras e sem uma autoridade comum, a sociedade viveria sob a "lei do mais forte". O Estado nasce do pacto social para garantir a ordem, a justiça, a segurança e os direitos fundamentais.
- **Conceito:** O Estado é uma pessoa jurídica de direito público internacional, dotada de **soberania**. É a instituição permanente que organiza politicamente uma nação.
- **Os 3 Elementos Constitutivos Obrigatórios do Estado:** 1. **Povo:** O componente humano; os cidadãos vinculados juridicamente ao Estado pela nacionalidade. *(Cuidado: povo não é população; população é conceito demográfico estatístico).* 2. **Território:** A base física/espacial sobre a qual o Estado exerce sua jurisdição soberana (solo, subsolo, espaço aéreo e águas territoriais). 3. **Governo Soberano (Poder Político):** A capacidade de criar leis e impor decisões sem subordinação a nenhum outro poder externo (soberania) e com autoridade máxima interna (autonomia).

💡 **Dica / Síntese:**

Atenção de Prova: Se faltar qualquer um desses três elementos (povo, território ou governo soberano), **NÃO existe Estado**.

---

2. Governo: A Cúpula Política Transitória

- **Conceito:** Governo é o conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela **condução política** do Estado.
- **Características:**
- **Temporário e Político:** Muda de tempos em tempos conforme as eleições democráticas (mandatos de 4 anos de prefeitos, governadores, presidente e parlamentares).
- **Função:** Fixar as diretrizes políticas, estabelecer planos de governo, propor leis e decidir quais serão as prioridades orçamentárias (ex: priorizar asfalto, reforma de creches ou incentivo fiscal para indústrias).
- **Analogia do Barco:** O Governo é o **capitão de turno**, que define a rota e o destino da viagem durante a sua gestão.

---

3. Administração Pública: A Máquina Técnica Permanente

- **Conceito:** É o aparelho técnico e operacional do Estado, composto por órgãos, entidades e agentes públicos (servidores concursados e comissionados) que executam no dia a dia as leis e as políticas públicas aprovadas pelo Governo.
- **Características:**
- **Permanente e Técnica:** Não acaba quando o mandato do prefeito termina. O prefeito muda, mas a Prefeitura continua aberta, os postos de saúde continuam atendendo, os processos administrativos continuam tramitando e as certidões continuam sendo emitidas.
- **Subordinação à Lei:** A Administração Pública não faz escolhas políticas livres. Ela é instrumental: sua missão é cumprir estritamente o que a lei determina para atender ao cidadão.
- **Analogia do Barco:** A Administração Pública é o **motor e a tripulação técnica permanente** da embarcação. Os capitães trocam, mas os marinheiros e as engrenagens mantêm o navio navegando.

---

4. Os Dois Sentidos da Administração Pública (Cai em 100% das Bancas)

A doutrina do Direito Administrativo divide a expressão "Administração Pública" em dois sentidos cruciais:

A. Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico (QUEM FAZ?)

- Refere-se aos **sujeitos** que compõem a máquina administrativa.
- É o conjunto de **órgãos públicos** (Secretarias, Departamentos), **entidades públicas** (Prefeitura, Autarquias, Fundações) e **agentes públicos** (servidores como você, concursado!).
- **Dica de Ouro:** Repare nas letras: **S**ubjetivo = **S**ujeito / **F**ormal = **F**orma institucional / **O**rgânico = **Ó**rgãos.
- *(Geralmente grafado com iniciais maiúsculas: "Administração Pública").*

B. Sentido Objetivo, Material ou Funcional (O QUE FAZ?)

- Refere-se ao **objeto** e à **matéria** da atividade administrativa em si.
- É o exercício concreto das 4 grandes funções da máquina pública: 1. **Serviço Público:** Transporte coletivo, coleta de lixo, saneamento, ensino municipal. 2. **Poder de Polícia Administrativa:** Fiscalização sanitária, vistoria de habite-se, fiscalização de trânsito, posturas municipais. 3. **Fomento Público:** Incentivos a cooperativas, hortas comunitárias, cultura local. 4. **Intervenção:** Atuação regulatória no domínio econômico ou sobre a propriedade privada para garantir o interesse público (desapropriação para abrir uma rua).
- *(Geralmente grafado com iniciais minúsculas: "administração pública").*

Tabela Comparativa: Estado vs. Governo vs. Administração

Elemento	Natureza	Duração	Função Principal	Quem Personifica?
Estado	Jurídica e Política Soberana	Permanente	Titular dos poderes soberanos e garantidor do bem comum	A República Federativa do Brasil / O Município como ente federado
Governo	Política e Estratégica	Transitória (mandatos)	Definir diretrizes, metas e prioridades políticas	O Prefeito e Secretários Políticos / Governador / Presidente
Administração Pública	Executiva, Técnica e Operacional	Permanente	Executar as leis e prestar serviços contínuos aos cidadãos	Os Servidores Públicos (Oficial Administrativo), Repartições e Órgãos

---

> **Síntese Feynman (A Tríade Fundamental em 3 Linhas):**
> 1. O Estado é a casa permanente da sociedade (povo, território e soberania); o Governo é o síndico eleito com mandato temporário que escolhe as prioridades.
> 2. A Administração Pública é o conjunto permanente de funcionários e departamentos que executa as tarefas práticas da casa sem parar.
> 3. Em sentido subjetivo a Administração é *quem faz* (órgãos e servidores); em sentido objetivo é *o que faz* (serviços, fiscalização e fomento).

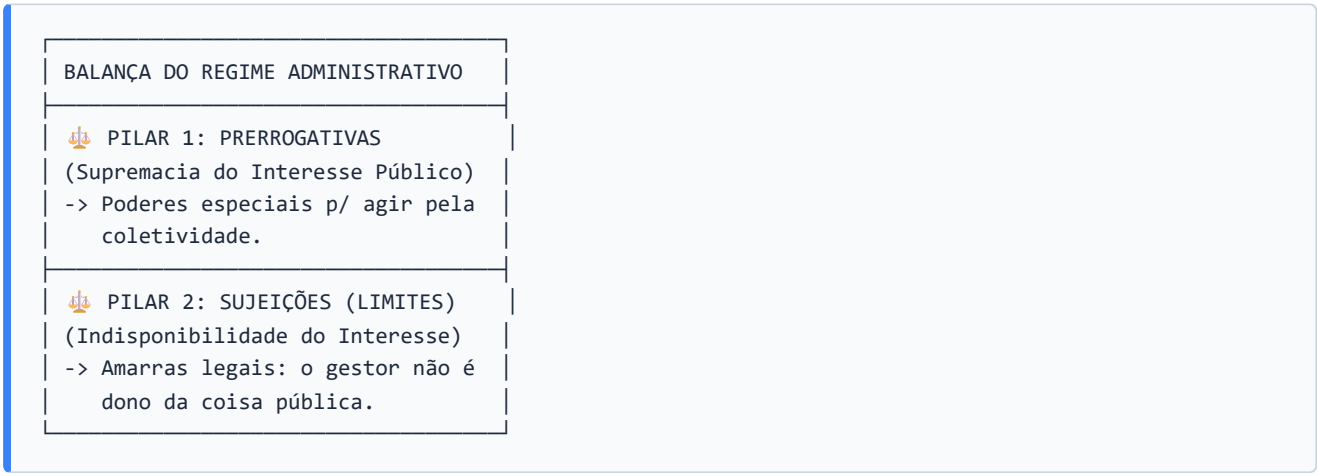
EIXO 2: O Regime Jurídico-Administrativo e as Duas Pedras de Toque

1. O que é o Regime Jurídico-Administrativo?

Quando você, como cidadão comum, vai alugar uma casa com outro particular, ambos estão em **pé de igualdade jurídica**. Se não houver acordo sobre o preço, ninguém pode obrigar o outro a fechar negócio. Isso

é o Direito Privado.
No entanto, quando a Prefeitura precisa passar uma avenida por um terreno para ligar um hospital à rodovia, ela não pode ficar refém da vontade egoísta de um único indivíduo. Por isso, a relação entre o Estado e o particular é regida pelo **Regime Jurídico-Administrativo**.

O mestre Celso Antônio Bandeira de Mello sintetizou esse regime em **duas grandes pedras de toque** (dois pilares indissociáveis):



---

2. Pedra de Toque 1: A Supremacia do Interesse Público sobre o Privado

- **O Porquê:** O interesse da coletividade é maior e mais nobre do que o interesse egoísta de qualquer indivíduo isolado.
- **Na Prática:** Confere à Administração Pública as chamadas **prerrogativas especiais** (ou poderes públicos):
- **Presunção de Legitimidade:** Os atos do servidor presumem-se verdadeiros e legais até prova em contrário.
- **Autoexecutoriedade:** A Prefeitura pode interditar um restaurante que vende comida estragada imediatamente, sem precisar pedir autorização prévia a um juiz.
- **Cláusulas Exorbitantes em Contratos:** A Prefeitura pode rescindir unilateralmente um contrato de prestação de serviços se a empresa estiver falhando, algo proibido nos contratos entre particulares.
- **Desapropriação:** O Poder Público pode retirar a propriedade particular mediante justa e prévia indenização em dinheiro se houver utilidade pública.

---

3. Pedra de Toque 2: A Indisponibilidade do Interesse Público

- **O Porquê:** O administrador público (o Prefeito ou o Oficial Administrativo) **NÃO é o dono do patrimônio público**. Ele é apenas o zelador transitório.
- **O Conceito de Indisponibilidade:** O patrimônio, o dinheiro e os direitos públicos pertencem ao **Povo**. O agente público não pode abrir mão, doar, renunciar ou dispor da coisa pública como se fosse sua casa.
- **Na Prática:** Gera as chamadas **sujeições e amarras legais**:
- Para contratar servidores, o Estado é obrigado a fazer **concurso público** (art. 37, II, CF). O prefeito não pode admitir o primo só porque gosta dele.

- Para comprar canetas, computadores ou contratar obras, o Estado é obrigado a realizar **licitação pública** (art. 37, XXI, CF e Lei 14.133/2021).
- A Administração não pode perdoar multas tributárias nem renunciar a receitas sem expressa autorização em lei específica.

Tabela Comparativa: Prerrogativas vs. Sujeições

Vertente	Significado	Objetivo Prático	Exemplos Reais
Supremacia (Prerrogativas)	Privilégios jurídicos concedidos à máquina estatal.	Dar força e rapidez ao Estado para proteger a coletividade.	Fiscalização sanitária, cobrança compulsória de tributos, desapropriação.
Indisponibilidade (Sujeições)	Limitações e deveres rígidos impostos ao agente público.	Impedir que o governante use a máquina pública para caprichos pessoais.	Obrigatoriedade de concurso público, licitações, prestação de contas, LAI.

> 💡 **Dica / Síntese:**
>
> **Síntese Feynman (Regime Jurídico em 3 Linhas):**
> 1. O regime administrativo equilibra poderes especiais com amarras rigorosas.
> 2. Pela supremacia, o interesse coletivo atropela o interesse individual egoísta em nome do bem comum.
> 3. Pela indisponibilidade, o governante é mero gestor temporário da coisa alheia, obrigado a fazer concurso, licitação e cumprir a lei.

EIXO 3: Os Princípios Constitucionais Expressos (O LIMPE Desmistificado)

O **Artigo 37, *caput*, da Constituição Federal de 1988** é o dispositivo mais sagrado do Direito Administrativo em concursos:

💡 **Dica / Síntese:**

"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência..."

O mnemônico clássico forma a palavra **L I M P E**:

```
L ⟶ LEGALIDADE     (Só faz o que a lei manda ou autoriza)
I ⟶ IMPESSOALIDADE  (Finalidade pública; zero autopromoção ou favorecimento)
M ⟶ MORALIDADE      (Honestidade, probidade, boa-fé e padrões éticos)
P ⟶ PUBLICIDADE     (Transparência obrigatória; eficácia dos atos oficiais)
E ⟶ EFICIÊNCIA      (Qualidade, agilidade e otimização do dinheiro público)
```

---

1. Princípio da Legalidade (O Trilho da Máquina Pública)

A legalidade para o cidadão comum é diferente da legalidade para o servidor público:

- **Legalidade Privada (Art. 5º, II, CF):**
  "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei."

  ⟹

O particular pode fazer **tudo o que a lei não proíbe**. Se não há lei proibindo você de pintar sua bicicleta de roxo com bolinhas amarelas, você pode pintar.

- **Legalidade Pública / Administrativa (Art. 37, *caput*, CF):**

  ⟹

O servidor e o administrador público só podem fazer **aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina**.
Se a lei não prevê uma taxa, a prefeitura não pode inventar. Se a lei não cria um cargo, o prefeito não pode nomear.
O particular navega em mar aberto com algumas boias de proibição; a Administração Pública anda sobre **trilhos de trem**: se sair do trilho da lei, o ato é nulo!

---

2. Princípio da Impessoalidade (A Dupla Face)

A impessoalidade é cobrada sob **duas perspectivas complementares**:

Face A: A Busca Exclusiva da Finalidade Pública (Igualdade e Imparcialidade)

- O ato administrativo deve visar sempre ao **interesse público**, e nunca ao benefício de amigos ou à perseguição de desafetos políticos.
- *Exemplo real:* O fiscal de obras não pode multar com rigor excessivo a padaria de um vizinho com quem brigou na assembleia do condomínio, nem fazer vista grossa para a obra irregular do irmão.

Face B: Vedação Absoluta à Promoção Pessoal (Art. 37, § 1º, CF)

- O trabalho executado é da **Prefeitura**, e não da pessoa física do Prefeito ou do Secretário.

- Diz o texto da Constituição:
  "A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."
- *Exemplo real de prova:* Prefeito que pinta os prédios públicos com as cores do seu partido político, ou que coloca seu slogan de campanha nas viaturas municipais. O ato viola frontalmente o princípio da impessoalidade e constitui **improbidade administrativa**!

---

3. Princípio da Moralidade (A Ética que Supera a Lei Fria)

- **O Porquê:** Nem tudo o que é estritamente legal é honesto. O administrador público não pode se contentar com a letra fria da lei; ele deve agir de acordo com a **ética, a boa-fé, a lealdade, a honestidade e a probidade**.
- Maurice Hauriou consagrou a máxima: "*A moralidade administrativa não é a moral comum, mas a moral da instituição, a exigência de que os fins da instituição pública sejam atendidos com pureza de intenções*".
- **Nepotismo e a Súmula Vinculante nº 13 do STF:**
  A nomeação de cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta ou colateral até o **3º grau** para cargos em comissão ou funções gratificadas em órgãos municipais viola diretamente a **moralidade** e a **impessoalidade** administrativas.

---

4. Princípio da Publicidade (O Cidadão de Olho no Poder)

- **A Regra Geral:** Todo ato administrativo deve ser publicado e acessível ao público para garantir o controle social e produzir efeitos jurídicos válidos (ninguém é obrigado a cumprir uma norma que ficou guardada em gaveta fechada!).
- **A Publicidade sob a Ótica da Transparência Ativa:**
  A Prefeitura é obrigada a disponibilizar na internet (Portal da Transparência) a folha de pagamento com o nome e salário de cada servidor, os contratos e os gastos públicos. *(O STF já decidiu que a divulgação nominal da remuneração de servidores é 100% legítima e cumpre a publicidade, não violando a privacidade).*
- **As Exceções ao Princípio da Publicidade (Rigorosíssimas):**
  O sigilo só é admitido em duas hipóteses expressas no art. 5º, XXXIII e LX, da CF: 1. Quando a segurança da sociedade e do Estado for imprescindível. 2. Quando a defesa da intimidade e da vida privada das pessoas envolvidas o exigir (ex: processo administrativo que apura assédio ou prontuário médico de paciente na rede municipal).

---

5. Princípio da Eficiência (Fazer Mais e Melhor com Menos)

- **Histórico:** Não estava na redação original da CF de 1988! Foi acrescentado pela **Emenda Constitucional nº 19/1998** (Reforma Administrativa gerencial de Bresser-Pereira).
- **Conceito:** É a exigência de que a Administração execute suas atividades com rapidez, presteza, perfeição técnica e rendimento funcional, buscando o **melhor resultado prático com o menor custo**

financeiro possível (relação custo-benefício).

- **Desdobramentos Práticos:**
- Avaliação periódica de desempenho para aquisição e manutenção da estabilidade do servidor (art. 41, § 1º, III, CF).
- Modernização tecnológica, digitalização de processos físicos e desburocratização de filas.

Quadro Comparativo: Onde a Banca Tenta Derrubar Você

Situação Prática	Qual Princípio está em Jogo?	O que a Banca costuma Inventar
Prefeito usa slogan do partido na pintura do posto de saúde.	**Impessoalidade** (vedação à promoção pessoal - art. 37, § 1º).	A banca diz que é problema apenas de "eficiência" ou "economia".
Servidor deixa de publicar portaria de exoneração no Diário Oficial.	**Publicidade** (o ato não adquire eficácia para produzir efeitos).	A banca tenta dizer que atos internos não precisam de publicação.
O ato obedeceu a um decreto municipal, mas causou enriquecimento desonesto.	**Moralidade** (a legalidade formal não encobre a imoralidade).	A banca diz que, se estava no decreto, não há irregularidade.
O edital exige requisitos extravagantes e sem sentido para comprar canetas.	**Razoabilidade / Eficiência** (desperdício e excesso de exigência).	A banca diz que o administrador tem liberdade irrestrita para exigir o que quiser.

> **Síntese Feynman (Princípios Expressos em 3 Linhas):**
> 1. O LIMPE sintetiza: Legalidade (trilho fechado da lei) e Impessoalidade (finalidade pública e zero promoção pessoal).
> 2. Moralidade exige honestidade além da letra fria e condena o nepotismo; Publicidade garante transparência da folha e das compras.
> 3. Eficiência (EC 19/98) busca presteza e o melhor resultado econômico sem burocracia inútil.

EIXO 4: Princípios Implícitos Essenciais e o Conceito de Serviço Público

Além dos 5 expressos no art. 37, existem princípios que derivam da lógica do Estado Democrático de Direito e são igualmente obrigatórios.

1. Os 4 Princípios Implícitos Campeões de Prova

A. Princípio da Autotutela (O Poder de Consertar os Próprios Erros)

A Administração Pública não precisa esperar um cidadão ir à Justiça para consertar uma besteira cometida por ela mesma. * **Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal (STF):**

💡 **Dica / Síntese:**

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." * **Diferença Crucial de Prova:** - **Anulação:** Ocorre sobre ato **ILEGAL**. Tem efeito retroativo (*ex tunc* — desde a origem, como se nunca tivesse existido). - **Revogação:** Ocorre sobre ato **LEGAL**, mas que se tornou **inconveniente ou inoportuno**. Tem efeito futuro (*ex nunc* — daquele momento em diante).

B. Princípio da Continuidade do Serviço Público

Os serviços públicos atendem a necessidades coletivas básicas (saúde, fornecimento de água, transporte, segurança pública). Por isso, **eles não podem sofrer interrupções injustificadas**. * *Atenção à exceção legítima:* A suspensão programada por razões técnicas ou de manutenção, ou a interrupção após aviso prévio por inadimplemento do usuário (conta de água sem pagar) **NÃO violam** a continuidade (art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/1995).

C. Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Exige que o administrador utilize **meios adequados e proporcionais** aos fins que deseja alcançar, proibindo excessos e medidas desmedidas.
(Exemplo: Não se pode interditar uma escola inteira por 6 meses apenas porque um extintor de incêndio perdeu a data da recarga há dois dias; o razoável é exigir a recarga em 48 horas mantendo as aulas).

D. Princípio da Motivação

O agente público tem o dever de expor de forma clara **os motivos de fato** (o que aconteceu na vida real) e **os motivos de direito** (qual artigo de lei autoriza) que fundamentaram a sua decisão. Sem motivação, o cidadão não consegue se defender nem fiscalizar o ato.

---

2. O Conceito e os 8 Requisitos do Serviço Público Adequado

No Brasil, a **Lei Federal nº 8.987/1995** (Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços Públicos) estabelece no seu Art. 6º que toda prestação de serviço público deve ser **adequada**.

Um serviço é considerado adequado quando cumpre 8 requisitos fundamentais:

```
1. REGULARIDADE    ⟶ Prestado com constância e sem oscilações bruscas.
2. CONTINUIDADE    ⟶ Sem interrupções indevidas; pleno funcionamento.
3. EFICIÊNCIA      ⟶ Prestado com presteza, qualidade e menor custo.
4. SEGURANÇA       ⟶ Sem colocar em risco a vida ou patrimônio do usuário.
5. ATUALIDADE      ⟶ Utilização de técnicas e equipamentos modernos.
6. GENERALIDADE    ⟶ Oferecido a todos sem discriminações injustas.
7. CORTESIA        ⟶ Urbanidade, respeito e educação no atendimento humano.
8. MODICIDADE      ⟶ Tarifas módicas (preços justos e acessíveis à população).
```

> **Síntese Feynman (Princípios Implícitos e Serviço Público em 3 Linhas):**
> 1. Pela autotutela a Prefeitura anula atos ilegais (*ex tunc*) e revoga atos inoportunos (*ex nunc*) sem depender da Justiça.
> 2. A continuidade garante que serviços essenciais não parem, e a motivação obriga o servidor a justificar seus atos com fatos e leis.
> 3. O serviço adequado deve atender aos 8 mandamentos da Lei 8.987/95: regular, contínuo, eficiente, seguro, atual, geral, cortês e módico.

Laboratório de Casos Práticos da Rotina Administrativa

(Casos práticos simulados no ambiente de uma Prefeitura para você treinar a aplicação dos conceitos antes das questões de prova).

Caso 1: A Logomarca Pessoal do Mandatário

- **Situação:** O Prefeito de uma cidade do interior determinou que todas as 15 ambulâncias novas adquiridas com verba do SUS fossem adesivadas com uma enorme foto sua e a frase: "*Gestão Prefeito Fulano — Cuidando da Sua Família*".
- **Análise Técnica:**
  O ato é manifestamente **ilegal e inconstitucional**. Ele viola diretamente o **Princípio da Impessoalidade** (Art. 37, § 1º, da CF/88), pois utilizou recursos públicos para autopromoção pessoal do gestor. O Prefeito responderá por improbidade administrativa e deverá ser condenado a ressarcir os cofres públicos com os custos da descaracterização das viaturas.

Caso 2: A Autotutela e a Portaria com Erro Material

- **Situação:** O setor de Protocolo emitiu uma licença de funcionamento para um estabelecimento comercial em área de preservação permanente ambiental, o que é expressamente proibido pela Lei de Zoneamento Municipal.
- **Análise Técnica:**
  A própria Secretaria de Obras, ao perceber a ilicitude do ato, pode e deve **anular** a licença imediatamente, com base no **Princípio da Autotutela** (Súmulas 346 e 473 do STF). Não é necessário ingressar com ação judicial para anular um ato nulo que ela mesma praticou. Os efeitos da anulação são retroativos (*ex tunc*), restabelecendo o estado anterior.

Caso 3: A Recusa Imotivada no Balcão de Atendimento

- **Situação:** Um Oficial Administrativo atende um cidadão que requer uma certidão de quitação de tributos. O servidor olha para o munícipe, não gosta do tom de voz dele e escreve na folha de requerimento: "*Pedido indeferido*", sem apontar qual imposto estaria em atraso nem citar artigo de lei.
- **Análise Técnica:**
  O ato do servidor padece de vício insanável por violação do **Princípio da Motivação** e do **Princípio da**

Impessoalidade. Todo indeferimento administrativo exige a correlação explícita entre a base legal (motivo de direito) e a certidão do sistema que comprove o débito pendente (motivo de fato).

Bateria de 10 Questões Reais Comentadas

> ⚠️ **Ponto Crítico / Importante:**
>
> Todas as questões a seguir foram extraídas estritamente do acervo oficial de treino de concursos para **Oficial Administrativo / Agente Administrativo** (bancas VUNESP, CONSULPLAN, FEPESE, OBJETIVA, FÊNIX, FUNDATEC, etc.), preservando com exclusividade os 12 simulados de sábado.

Questão 01

Banca: VUNESP | **Órgão:** Câmara de Itapeva/SP | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 37, Q25)

Dentre os princípios da Administração Pública, assinale aquele que está de acordo com a afirmação:
"A Administração Pública deve obedecer não somente à lei jurídica, mas, também, aos padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição."
(A) Eficiência.
(B) Supremacia do interesse público.
(C) Moralidade.
(D) Motivação.
(E) Segurança Jurídica.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 02

Banca: VUNESP | **Órgão:** Câmara de Itapeva/SP | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 37, Q26)

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, dois princípios **implícitos** e dois princípios **explícitos** da Administração Pública.
(A) Proporcionalidade, razoabilidade; motivação, eficiência.
(B) Supremacia do Interesse Público, autotutela; legalidade, impessoalidade.
(C) Legitimidade, segurança jurídica; realidade, responsabilidade civil do Estado.
(D) Finalidade, subsidiariedade; especialidade, veracidade.
(E) Publicidade, impessoalidade; confiança, razoabilidade.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 03

Banca: FÊNIX INSTITUTO | **Órgão:** Prefeitura Municipal de Rio dos Índios/RS | **Ano:** 2025 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 20, Q39)

Considerando as noções fundamentais de Direito Administrativo, assinale a alternativa correta.
(A) A Administração Pública, em sentido subjetivo, refere-se ao conjunto de atividades desempenhadas pelo Estado para atender ao interesse público, enquanto em sentido objetivo designa os órgãos, agentes e entidades que integram a máquina administrativa.
(B) O regime jurídico-administrativo é caracterizado, entre outros aspectos, pelos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, que condicionam a atuação estatal.
(C) O poder de polícia administrativa é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário, que detém competência para limitar o exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo.
(D) A responsabilidade civil do Estado é sempre subjetiva, exigindo prova de culpa ou dolo do agente público para que haja reparação dos danos causados.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 04

Banca: FEPESE | **Órgão:** Prefeitura de Concórdia/SC | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 57, Q31)

Assinale a alternativa correta considerando as disposições gerais da administração pública constantes na Constituição Federal brasileira:
(A) É vedado ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
(B) Os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público serão estabelecidos via decreto.
(C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
(D) O percentual de reserva dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, bem como os critérios de sua admissão, serão estabelecidos por Lei.
(E) São princípios da administração pública: legalidade, legitimidade, moralidade, transparência e eficiência.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 05

Banca: CONSULPLAN | **Órgão:** Câmara Municipal de Caratinga/MG | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 36, Q29)

Considerando as disposições da Lei nº 12.527/2011; a Constituição Federal de 1988; e os entendimentos das Cortes Superiores, analise as afirmativas a seguir:

> I. A Lei de Acesso à Informação prevê expressamente a possibilidade de acesso somente aos resultados de processos de inspeções, auditorias, prestações e tomada de contas realizadas pelos órgãos de controle externo.
> II. As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar não têm natureza pública; desse modo, há razões de segurança que justifiquem especificamente seu caráter sigiloso.
> III. A Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade.
> IV. É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

Está INCORRETO o que se afirma apenas em:
(A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) II e III.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 06

Banca: OBJETIVA CONCURSOS | **Órgão:** Câmara Municipal de Itaiópolis/SC | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 55, Q32)

Em relação aos comportamentos éticos profissionais no serviço público, assinalar a alternativa que corresponde ao comportamento ético aplicável no trabalho:
(A) Desumano.
(B) Desonesto.
(C) Íntegro.
(D) Vaidoso.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 07

Banca: OBJETIVA CONCURSOS | **Órgão:** Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina/ES | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 49, Q35)

Em relação aos poderes da administração, o autor Hely Lopes Meirelles diz o seguinte:

> *"É o poder que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal."*

Este trecho está caracterizando o poder:
(A) De polícia.
(B) Disciplinar.
(C) Regulamentar.
(D) Hierárquico.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 08

Banca: INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO | **Órgão:** Câmara Municipal de Itapecerica da Serra/SP | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 30, Q40)

Sobre o processo administrativo, é pertinente afirmar:
(A) O processo administrativo consiste no conjunto de documentos que compõe a estrutura administrativa.
(B) O processo administrativo compreende os atos administrativos que estão em fase de análise e elaboração.
(C) O processo administrativo consiste no conjunto de atos administrativos concatenados e preparatórios de uma decisão final, destinados a produzir efeitos jurídicos no âmbito da Administração Pública.
(D) O processo administrativo é exclusivo para aplicação de penalidades disciplinares a servidores públicos.
(E) O processo administrativo dispensa a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa por se tratar de esfera administrativa.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 09

Banca: FUNDATEC | **Órgão:** Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha/RS | **Ano:** 2024 | **Cargo:** Conhecimentos Específicos de Administração (Prova 74, Q16)

A Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) reza que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade.
Com base nos deveres dos agentes públicos e na jurisprudência pátria, assinale a conduta que configura direta violação ao princípio da impessoalidade e da moralidade:
(A) Conceder certidão de tempo de contribuição solicitada por ex-servidor municipal em estrita observância aos assentamentos funcionais.
(B) Realizar contratação de pessoal por meio de concurso público de provas e títulos com ampla divulgação editalícia.
(C) Nomear para cargo em comissão de assessoria direta o cônjuge ou parente consanguíneo de autoridade nomeante sem qualificação técnica comprovada (Nepotismo).
(D) Disponibilizar mensalmente a folha de pagamento de todos os servidores no Portal da Transparência do Município.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Questão 10

Banca: MSCONCURSOS | **Órgão:** Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba/SP | **Ano:** 2025 | **Cargo:** Oficial Administrativo (Prova 18, Q28)

De acordo com as normas que regem a prestação de serviços públicos adequados (Lei Federal nº 8.987/1995), assinale a afirmativa INCORRETA sobre o Princípio da Continuidade do Serviço Público:
(A) O serviço público não pode ser interrompido sem justificativa legal, devendo estar à disposição da coletividade de forma contínua e regular.
(B) Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência comprovada.
(C) É legítima a suspensão do serviço público por inadimplemento do usuário, desde que precedida de aviso formal prévio, visando ao interesse da coletividade.
(D) O princípio da continuidade impede, de forma absoluta e incondicional, que qualquer serviço público seja suspenso, mesmo que o usuário deixe de pagar as tarifas por longos períodos.

🔍 *Gabarito com fundamentação nos artigos da LOM no final da apostila*

Checklist de Fixação Ativa para o Aluno

Antes de considerar o módulo de Conhecimentos Específicos da Semana 01 consolidado, passe estes pontos para o seu caderno e responda em voz alta com suas próprias palavras:

1. [ ] Sei explicar a diferença entre Estado (permanente e soberano), Governo (político e temporário) e Administração Pública (técnica e contínua)?
2. [ ] Consigo diferenciar a Administração Pública em sentido subjetivo (órgãos/servidores) do sentido objetivo (serviços/atividades)?
3. [ ] Entendi por que a Legalidade Administrativa é o "trilho do trem" (só faz o que a lei manda), enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe?
4. [ ] Lembro as duas faces da Impessoalidade (buscar a finalidade pública e a proibição absoluta de promoção pessoal com fotos ou slogans de prefeitos)?
5. [ ] Sei por que a Súmula Vinculante 13 do STF proibiu o nepotismo com base na Moralidade e Impessoalidade?
6. [ ] Conheço a diferença entre Anulação (ato ilegal, efeito *ex tunc*) e Revogação (ato inoportuno, efeito *ex nunc*) decorrentes da Autotutela?
7. [ ] Sei os 8 requisitos do serviço adequado da Lei 8.987/95 e por que cortar água por falta de pagamento com aviso prévio não fere a continuidade?

🔑 Gabarito Comentado e Fundamentação na Lei Orgânica (LOM)

Questão 01

Gabarito Oficial: C

Comentário Passo a Passo:
O que a questão avalia: A essência do Princípio da Moralidade Administrativa.
Análise do Enunciado:
O texto descreve com precisão cirúrgica a distinção entre a mera legalidade estrita e a moralidade. Enquanto a legalidade exige conformidade com o texto da norma positiva, a **moralidade** impõe que a conduta do agente público seja pautada pela honestidade, lealdade, boa-fé e padrões éticos de conduta.
Por que não são as outras?
- *(A) Eficiência busca resultados, rapidez, presteza e economicidade.*
- *(B) Supremacia do interesse público trata das prerrogativas do Estado sobre o particular.*
- *(D) Motivação exige justificativa fática e jurídica dos atos.*
- *(E) Segurança jurídica protege a confiança legítima e a estabilidade das relações.*

Gabarito: Letra **C**.

Questão 02

Gabarito Oficial: B

Comentário Passo a Passo:
Regra Mestra: Os princípios explícitos na Constituição Federal são única e exclusivamente os cinco do LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência - art. 37, caput*). Todos os outros princípios reconhecidos pelo Direito Administrativo são considerados implícitos ou infraconstitucionais.*
Análise da Alternativa B:
- *Supremacia do Interesse Público e Autotutela:* Princípios basilares **implícitos** na ordem constitucional e consagrados pela jurisprudência.
- *Legalidade e Impessoalidade:* Dois dos cinco princípios formalmente **explícitos** no art. 37, *caput*, da CF/88.
- A ordem respeita perfeitamente o comando "respectivamente" (dois implícitos seguidos de dois explícitos).

Por que as outras alternativas falham?
- *Em (A), a* motivação *é princípio implícito (não está no art. 37).*
- *Em (E),* publicidade e impessoalidade *foram colocados na frente, invertendo a ordem pedida (começou com explícitos).*

Gabarito: Letra **B**.

Questão 03

Gabarito Oficial: B

Comentário Passo a Passo:
Análise da Alternativa B (Correta):
Define com exatidão doutrinária o Regime Jurídico-Administrativo, sustentado exatamente pelo binômio da supremacia (prerrogativas estatais) e da indisponibilidade (sujeições e limites) do interesse público.
Por que os outros itens estão errados?
- (A) **Inverteu os conceitos!** Sentido subjetivo (orgânico) são os órgãos, agentes e entidades (*quem* faz); sentido objetivo (material) são as atividades e serviços desempenhados (*o que* faz). Pegadinha clássica de banca!
- (C) Errado. O poder de polícia administrativa é função típica do **Poder Executivo** (órgãos de fiscalização sanitária, trânsito, obras), e não exclusivamente do Judiciário.
- (D) Errado. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado perante terceiros é, em regra, **objetiva** (art. 37, § 6º, CF), respondendo independentemente de dolo ou culpa da máquina pública.
Gabarito: Letra B.*

Questão 04

Gabarito Oficial: D

Comentário Passo a Passo:
Análise da Alternativa D (Correta):
Está em consonância literal com o Art. 37, inciso VIII, da CF/88: "a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão".
Por que a alternativa E (pegadinha clássica dos princípios) está INCORRETA?
A alternativa E substituiu indevidamente os princípios do LIMPE! Os 5 princípios expressos são: Legalidade, **Impessoalidade** (a banca colocou *legitimidade*), Moralidade, **Publicidade** (a banca colocou *transparência*) e Eficiência. Embora legitimidade e transparência sejam ideais desejáveis, eles **não** constam no rol expresso do art. 37, *caput*.
Por que as demais estão erradas?
- (A) Ao servidor público civil é garantido o direito à livre associação sindical (art. 37, VI, CF).
- (B) A contratação temporária deve ser estabelecida por lei, e não por mero decreto (art. 37, IX, CF).
- (C) O art. 37, XII, da CF veda que o Legislativo e o Judiciário recebam mais que o Executivo.
Gabarito: Letra **D**.

Questão 05

Gabarito Oficial: C (Itens I e II)

Comentário Passo a Passo:
A questão pede para identificar quais afirmações estão **INCORRETAS**:
Item I (Incorreto): O acesso não é restrito "somente" aos resultados de controle externo; a regra da LAI é o acesso amplo e irrestrito a registros administrativos, contratos, despesas e auditorias internas e externas.
Item II (Incorreto): Verbas indenizatórias parlamentares saem diretamente dos cofres públicos, possuindo natureza pública indiscutível. Não há sigilo cabível sobre a utilização dessas verbas; a sociedade tem pleno direito de auditar cada nota fiscal ressarcida.
Item III (Correto): O princípio da publicidade é vetor expresso fundamental da CF/88.
Item IV (Correto): Tese com repercussão geral fixada pelo STF (Tema 483): é legítima a divulgação nominal dos servidores e de seus vencimentos brutos em portais de transparência.
Conclusão: Os itens incorretos são I e II.
Gabarito: Letra **C**.

Questão 06

Gabarito Oficial: C

Comentário Passo a Passo:
Fundamentação: O Princípio da Moralidade impõe que a integridade, a probidade e a retidão de conduta sejam as balizas permanentes de todo servidor público no exercício de suas funções.
Dentre os adjetivos apresentados, **Íntegro** é a única postura ética compatível com os deveres de lealdade e decência do funcionalismo público.
Gabarito: Letra C.*

Questão 07

Gabarito Oficial: D

Comentário Passo a Passo:
Análise dos Poderes da Administração Pública:
- O texto clássico da doutrina aborda a distribuição de competências em níveis de chefia, delegação, avocação, fiscalização e relação de subordinação interna.
- Essa prerrogativa é a definição exata do Poder Hierárquico. É dele que emana a autoridade da chefia para dar ordens e fiscalizar os subordinados na estrutura da Prefeitura.
Por que não os outros?
- (A) Poder de polícia limita direitos individuais de particulares em prol da ordem coletiva.
- (B) Poder disciplinar é a prerrogativa de punir infrações funcionais cometidas por servidores ou particulares com vínculo especial.
- (C) Poder regulamentar é a edição de decretos para fiel execução das leis.
Gabarito: Letra D.*

Questão 08

Gabarito Oficial: C

Comentário Passo a Passo:
Conceito de Processo Administrativo:
Não se trata de mero amontoado de papéis; é uma sequência formal e ordenada de atos concatenados (autuação, instrução probatória, pareceres, alegações do interessado e relatório) que deságuam na tomada de decisão motivada pela autoridade competente para satisfazer ao interesse público.
Por que as demais estão incorretas?
- (D) O processo administrativo serve para licitações, desapropriações, pedidos de aposentadoria, concessão de licenças, e não apenas para penalidades disciplinares.
- (E) O contraditório e a ampla defesa são **obrigatórios** no processo administrativo, conforme manda expressamente o Art. 5º, LV, da Constituição Federal.
Gabarito: Letra C.*

Questão 09

Gabarito Oficial: C

Comentário Passo a Passo:
Fundamentação:
A prática do nepotismo (nomeação de familiares para cargos em comissão) é uma das mais contundentes ofensas aos princípios da impessoalidade (pois privilegia vínculos afetivos privados em vez do mérito e da igualdade) e da moralidade (pois trai a confiança e a ética pública).
Conforme a Súmula Vinculante nº 13 do STF e as atualizações da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021), nomear parentes até o 3º grau para cargos comissionados caracteriza ato ímprobo doloso quando demonstrado o favorecimento pessoal indevido.
Os itens A, B e D representam condutas perfeitamente legais e exigidas pela Constituição.
Gabarito: Letra **C**.

Questão 10

Gabarito Oficial: D

Comentário Passo a Passo:
A questão busca a alternativa **INCORRETA**:
O Princípio da Continuidade NÃO é absoluto. O Art. 6º, § 3º, da Lei Federal nº 8.987/1995 prevê expressamente duas exceções legais nas quais o corte/suspensão do serviço é legítimo e não caracteriza descontinuidade:
1. Por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade, mediante prévio aviso.
Dizer que a continuidade impede a suspensão "de forma absoluta e incondicional" torna a assertiva D manifestamente errada (e, portanto, o gabarito procurado).
Gabarito: Letra D.*